

Informe Ejecutivo RGPD

Fecha y hora: 2026-06-10 - 07:07 CEST - Uso profesional para clientes y suscriptores.

3	5	72h
Novedades verificadas	Acciones prioritarias	Ventana critica de brechas

Nivel de riesgo

ALTO

Motivo: explotacion activa de VPN, obligaciones RGPD practicas y cambios de IA en preparacion.

Resumen Ejecutivo

HECHOS CONFIRMADOS	INTERPRETACION ANALITICA	RECOMENDACION AUTOMATICA
AEPD ha publicado orientaciones sobre videocámaras en domicilios con personas mayores; EDPS ha debatido las propuestas Omnibus con impacto RGPD/AI Act; INCIBE alerta de vulnerabilidades críticas, incluida explotación activa en VPN Check Point.	El riesgo operativo no viene de una nueva sanción masiva, sino de fallos de proporcionalidad, contratos/roles mal definidos, IA sin clasificación y superficies técnicas expuestas que pueden derivar en brechas notificables.	Priorizar hoy revisión de videovigilancia y terceros, inventario de sistemas IA, parcheo de VPN/SAP y evidencias de gestión de brechas en 72 horas.

Novedades Principales

GUÍA OFICIAL

AEPD: videocámaras, dependencia y límites de la exclusión doméstica

Que ha ocurrido	La AEPD publicó orientaciones para compatibilizar cuidado y privacidad en hogares con personas mayores, con criterios de necesidad, proporcionalidad, mínima invasión, información previa, limitación de acceso y conservación.
Fuente	AEPD - https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-unas-orientaciones-sobre-uso-videocamaras-hogar
Por que importa	Cuando hay cuidadores, empleados de hogar, visitas o terceros, el tratamiento puede dejar de ser exclusivamente doméstico y activar obligaciones RGPD y laborales.
Impacto España	Empresas de asistencia domiciliaria, seguridad, teleasistencia, residencias, aseguradoras y proveedores tecnológicos deben revisar cartelería/información, finalidades, contratos, accesos y conservación.
Accion recomendada	Auditar instalaciones de videovigilancia y teleasistencia, documentar base jurídica y proporcionalidad, prohibir audio salvo justificación excepcional y revisar cláusulas con cuidadores/proveedores.

CAMBIO NORMATIVO / IA

UE: ajustes Omnibus, IA de alto riesgo y continuidad de garantías RGPD

Que ha ocurrido	El EDPS organizó un debate sobre propuestas Omnibus y su efecto sobre RGPD y marco digital. La Comisión mantiene consulta hasta el 23 de junio sobre directrices de clasificación de IA de alto riesgo.
Fuente	EDPS / Comisión Europea - https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/events/2026-06-08-high-level-debate-omnibus-opportunity-driving-data-protection-and-innovation_en
Por que importa	La simplificación administrativa no elimina responsabilidad proactiva; las empresas deben poder demostrar clasificación, finalidad, minimización, transparencia y control humano cuando usan IA con datos personales.
Impacto España	RRHH, educación, biometría, scoring, salud, atención al cliente y cumplimiento deberán mapear sistemas IA y conectar AI Act con RGPD, EIPD/DPIA y contratos de proveedor.
Accion recomendada	Crear inventario de IA, clasificar casos de uso, marcar tratamientos con datos personales, definir controles de transparencia y decidir qué sistemas requieren EIPD antes de producción.

BRECHAS / CIBERSEGURIDAD

INCIBE: vulnerabilidades críticas con potencial de brecha

Que ha ocurrido	INCIBE publicó avisos críticos para Check Point VPN, SAP y Nemon. En Check Point se indica explotación activa de una vulnerabilidad de bypass de autenticación en VPN.
Fuente	INCIBE-CERT - https://www.incibe.es/incibe-cert/alerta-temprana/avisos/multiples-vulnerabilidades-en-productos-de-check-point
Por que importa	Un acceso VPN no autorizado o fallos críticos en sistemas empresariales pueden comprometer confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos personales.
Impacto España	Organizaciones con VPN, SAP, ERP o sistemas energéticos deben tratar el parcheo como control RGPD, no solo TI: si hay acceso no autorizado, puede existir obligación de análisis y notificación de brecha.
Accion recomendada	Parchear o aplicar hotfix, revisar logs de acceso remoto, rotar credenciales cuando proceda y preparar evaluación de brecha según artículos 33 y 34 RGPD.

Riesgos Para Empresas

Brechas (Alto)	VPN y sistemas críticos expuestos elevan probabilidad de acceso no autorizado; toda evidencia debe conservarse para decidir notificación en 72 horas.
Transparencia (Medio)	Videovigilancia, IA y herramientas de productividad requieren información clara sobre finalidad, destinatarios, plazos y derechos.
Proveedores (Alto)	La realidad operativa puede convertir a un proveedor en responsable, corresponsable o encargado aunque el contrato diga otra cosa.
Encargados de tratamiento (Medio)	Faltan evidencias cuando no se revisan instrucciones, subencargados, retorno/supresión y medidas técnicas tras incidentes.
Derechos ARSOPL (Medio)	El uso de cámaras e IA aumenta solicitudes de acceso, oposición, limitación y supresión; conviene preparar respuestas trazables.
Transferencias internacionales (Medio)	SaaS, IA generativa y soporte remoto pueden implicar transferencias; revisar SCC, TIA y localización real del tratamiento.
IA con datos personales (Alto)	Riesgo de entrenamiento, inferencia, filtrado de conversaciones y decisiones automatizadas sin base jurídica o evaluación de impacto.

Acciones Recomendadas

- 1 Revisar en 24 horas exposición de VPN Check Point, SAP y sistemas críticos; documentar parcheo, logs y decisión de brecha.
- 2 Actualizar matriz de videovigilancia: finalidad, base jurídica, información, audio, conservación, accesos y terceros afectados.
- 3 Crear o actualizar inventario de IA con datos personales, clasificando casos de alto riesgo y necesidad de EIPD/DPIA.
- 4 Revisar contratos de encargado/proveedor en servicios tecnológicos integrados, verificando que el rol contractual coincide con la operativa real.
- 5 Preparar paquete de evidencias RGPD: registro de actividades, análisis de riesgos, respuesta ARSOPL, transferencias y simulacro de notificación en 72 horas.

Oportunidad Para MMarco Seguridad

- 1 Auditoría RGPD de videovigilancia, teleasistencia y entornos con personas vulnerables.
- 2 Revisión de cláusulas y contratos de encargado/corresponsable en proveedores tecnológicos.
- 3 EIPD/DPIA para IA, biometría, RRHH, scoring, salud, educación o atención automatizada.
- 4 Revisión de brechas y simulacro de notificación AEPD con evidencias técnicas.
- 5 Formación ejecutiva para dirección, DPO, TI y operaciones sobre IA, brechas y responsabilidad proactiva.

Fuentes Verificables

- 1 AEPD - Orientaciones sobre videocámaras en el hogar de personas mayores: <https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-unas-orientaciones-sobre-uso-videocamaras-hogar>
- 2 AEPD - Delimitación funcional entre responsable y encargado: <https://www.aepd.es/informes-y-resoluciones/criterios-juridicos-aepd/delimitacion-funcional-entre-responsable-y-encargado-tratamiento-ecosistemas-logisticos-y-tecnologicos>
- 3 AEPD - Notificación de brechas de datos personales: <https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales-notificacion>
- 4 EDPB - Guidelines 1/2026 sobre investigación científica: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2026/guidelines-12026-processing-personal-data_en
- 5 EDPS - Omnibus, GDPR e innovación: https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/events/2026-06-08-high-level-debate-omnibus-opportunity-driving-data-protection-and-innovation_en
- 6 Comisión Europea - Directrices de sistemas IA de alto riesgo: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-ai-high-risk-systems>
- 7 INCIBE-CERT - Check Point VPN: <https://www.incibe.es/incibe-cert/alerta-temprana/avisos/multiples-vulnerabilidades-en-productos-de-check-point>
- 8 INCIBE-CERT - Boletín SAP junio 2026: <https://www.incibe.es/incibe-cert/alerta-temprana/avisos/boletin-de-seguridad-de-sap-junio-de-2026>

Informe generado automáticamente con apoyo de IA. Tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento jurídico, auditoría RGPD ni dictamen legal profesional. Requiere validación profesional antes de tomar decisiones jurídicas o regulatorias.